

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1376/2530

นาง สำราญ เอมดิษฐ์ กับพวก
นาย อุทัย เจริญสวัสดิ์
บริษัท วิเชียร พาณิชย์ จำกัด

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 8, มาตรา 54

ผู้ร้องยื่นคำร้องขัดทรัพย์ต่อศาลแรงงานกลาง คดีจึงเป็นคดีที่สืบเนื่องมาจากคดีแรงงาน การอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามวิธีที่ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา 54กล่าวไว้โดยเฉพาะ นั่นคือ จะกระทำได้อีกแต่เฉพาะ การอุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมายไปยังศาลฎีกาภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้อ่านคำสั่งนั้น จะอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์หลังจากพ้นกำหนดให้อุทธรณ์นั้นแล้วมิได้.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินรวม 3 รายการเพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ทรัพย์สินทั้งหมดที่โจทก์นำยึดมิใช่เป็นทรัพย์สินของจำเลย หากแต่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง โดยจำเลยเช่าทรัพย์สินดังกล่าวไปจากผู้ร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยทรัพย์ที่ยึด

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์ว่า คำฟ้องอุทธรณ์ของผู้ร้องนี้เป็นอุทธรณ์ในชั้นขอขัดทรัพย์มิใช่คดีแรงงานจึงไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 55แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ

วิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 ผู้ร้องจึงมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งศาลแรงงานกลางใน
ปัญหาข้อเท็จจริงได้ โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ภายในกำหนด 1 เดือน

ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์

ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่าให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องฎีกาคำสั่งศาลอุทธรณ์

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ..."คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องขัดทรัพย์ต่อศาลแรงงานกลางจึง
เป็นคดีที่สืบเนื่องมาจากคดีแรงงาน เมื่อศาลแรงงานกลางมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้อง
ขัดทรัพย์ ก็ชอบที่ผู้ร้องจะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้เฉพาะแต่ในข้อกฎหมายไปยังศาล
ฎีกาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้อ่านคำสั่งนั้น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 เมื่อปรากฏว่าผู้ร้องมิได้ยื่น
อุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกาภายในกำหนดสิบห้าวันตามนัยแห่งบทกฎหมายดังกล่าว
แต่ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดนั้นแล้ว การที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยก
คำร้องอุทธรณ์ต่อคำสั่งศาลแรงงานกลางที่ไม่รับอุทธรณ์ของผู้ร้อง จึงชอบแล้ว".

พิพากษายืน.

(จำนง นิยมวิภาต-junท์ จันทรวงศ์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ